

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/3367/25

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון – הגברת התחרות בסיעוד הביתי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 63 בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959¹, בסעיף 63(א), אחרי פסקה (1) יבוא :

"(1א) מבקש הרישיון, בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניין בו אינו בעל עניין או בעל עניין בבעל עניין, בנותן שירותי סיעוד, ונותן שירותי סיעוד כאמור אינו בעל עניין במי מהם ; לעניין סעיף קטן זה, "נותן שירותי סיעוד" – נותן שירותים כמשמעותו בסעיף 225(א1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995²."

דברי הסבר

לפי נוהלי רשות האוכלוסין וההגירה יש הפרדה בין השירותים הניתנים על ידי חברות הסיעוד, אשר מקבלות מימון מהמוסד לביטוח הלאומי ומעניקות שירותי סיעוד, ובכלל זה על ידי העסקה חלקית של עובדים זרים, ובין השירותים הניתנים על ידי הלשכות הפרטיות אשר תפקידן העיקרי לתווך בין העובד הזר לבין המעסיק הסיעודי. בפועל, חלק מחברות הסיעוד פועלות בניגוד לתפקידן ולנוהל למציאת עובדים ותיווך להעסקתם, או שחברת הסיעוד והלשכה הפרטית מתנות יחד את ביצוע ההשמה של העובד הזר אצל המטופל הסיעודי בבחירה של המטופל בקבלת גמלת הסיעוד באמצעות חברת הסיעוד, במקום קבלת גמלה בכסף והעסקה ישירה של העובד הזר. הדבר פוגע בתחרות בענף הסיעוד הביתי ופוגם באינטרס הציבורי. מטרת הצעת חוק זו להגביר את התחרות בענף הסיעוד הביתי על ידי הוספת תנאי למתן רישיון ללשכה פרטית הבוחן העדר זיקה בינה ובין חברת הסיעוד. כך יובטח שכל תאגיד כאמור יבצע את תפקידו, בלבד, ולא יתנה את שירותיו בשירותים של התאגיד האחר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.